

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Codice di condotta

Approvato con decisione del Comitato Direttivo di OCF il 18 dicembre 2024



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Sommario

1	DEFINIZIONI	6
2	AMBITO DI APPLICAZIONE E DOVERE DI OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA	11
	Conflitto con il Codice di Condotta	12
	Modifiche al Codice	12
	Attuazione	12
	Sanzioni e misure	13
3	CONOSCENZA DEL CODICE DI CONDOTTA	13
4	ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO	13
	L'Organismo di Controllo	13
	<i>Reporting</i> interno all'OdC e <i>whistleblowing</i>	13
	PARTE GENERALE	16
5	VALORI E REGOLE GENERALI	17
	Rispetto di leggi e regolamenti	17
	Rispetto delle procedure operative	17
	Diligenza e accuratezza nell'esecuzione delle prestazioni professionali	17
	Riservatezza	17
	Valorizzazione delle risorse umane	18
	Imparzialità nel trattamento del personale	18
	Democraticità e rispetto dell'individuo	18
	Dipendenti e collaboratori, inclusi soggetti terzi esterni	19
	Il rapporto con gli stakeholder	19



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

6 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI AFFIDATA ALL'OCF	20
Premessa	20
Principi generali.....	20
Indipendenza e imparzialità.....	21
Conflitto di interessi	21
Integrità	21
Riservatezza.....	22
Riservatezza dei dati e delle informazioni. Protezione dei dati personali	23
Continuazione dei doveri.....	23
7 IN PARTICOLARE: PRINCIPI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI GESTIONE DELL'ALBO ...	24
Prove valutative e Processo di iscrizione, cancellazione, riesame, accesso ai documenti amministrativi	24
8 IN PARTICOLARE: PRINCIPI RELATIVI ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA	25
Gestione delle attività di vigilanza e sanzionatorie	25
9 PRINCIPI DELLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE.....	26
Principi generali.....	26
Operazioni, transazioni.....	26
Acquisti di beni e servizi	26
Integrità e indipendenza nei rapporti con i fornitori.....	27
Valutazione del personale.....	27
Costituzione del rapporto di lavoro	27
Gestione del personale.....	28
Tutela della <i>privacy</i> dei lavoratori.....	28
Obiettivi.....	29
Veridicità della documentazione	29



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Utilizzo dei beni aziendali 29

PARTE SPECIALE..... 31

**10 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E CON L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ARTT. 24, 25 E 25-
DECIES, D. LGS. N. 231/2001) 32**

Correttezza e imparzialità nei rapporti con la P.A. e con l'Amministrazione della Giustizia 32

Correttezza nei rapporti con l'Amministrazione della Giustizia 32

Finanziamenti/contributi/agevolazioni da parte della Pubblica Amministrazione 32

Verifiche Ispettive 33

Regali, omaggi e benefici 33

Conflitto di interessi 34

**11 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI (ART. 25-TER, D. LGS. N. 231/2001) E
AGLI ILLECITI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES, D. LGS. N. 231/2001) 35**

Controllo e trasparenza contabile 35

Rapporti con gli Organi di controllo dell'Organismo..... 36

Prevenzione del delitto di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati 37

**12 PRINCIPI RELATIVI AI REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
(ART. 24-BIS D. LGS. N. 231/2001), AI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE (ART. 24-NOVIES D. LGS. N. 231/2001) E AI REATI IN MATERIA DI
STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1, D. LGS. N.
231/2001) 38**

Gestione dei sistemi informativi..... 38

**13 PRINCIPI RELATIVI AI REATI CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.
LGS. N. 231/2001) 38**

Tutela dell'Organismo dal rischio di fenomeni associativi a carattere nazionale e/o transnazionale..... 38

**14 PRINCIPI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D. LGS. N.
231/2001) 39**



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Sicurezza sul lavoro.....	39
15 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D. LGS. N. 231/2001).....	40
Antiriciclaggio.....	40
16 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE.....	41
Tutela ambientale	41
17 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA E ALLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE	42
Tutela e valorizzazione dei beni culturali.....	42



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

1 DEFINIZIONI

L'“Organismo”

L'**Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari** (OCF o, nel prosieguo, anche “Ente”) di cui all'art. 31, comma 4, del Decreto Legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), con sede legale a Roma, in Via Tomacelli, n.146.

Il “Codice”

Il presente Codice di Condotta.

I codici etici o di condotta sono documenti ufficiali dell'Organismo, che contengono l'insieme dei principi a cui esso informa la propria attività e quella dei soggetti che operano per suo conto. Tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, fermo restando e indipendentemente da quanto previsto a livello di normativa primaria e secondaria. I codici sono approvati dal Comitato Direttivo.

I “Destinatari”

I soggetti destinatari del presente Codice: i dipendenti e i collaboratori (inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, agenti, procuratori) e gli *stakeholder* come definiti nel presente Documento.

I “dipendenti e collaboratori”

Sono le persone fisiche che prestano servizio per l'Organismo in qualità di dipendenti, collaboratori o che comunque prestano servizio in regime di comando o distacco.

Il “conflitto di interessi”

Situazione in cui un interesse secondario, patrimoniale o di altra natura, interferisce con la capacità del Destinatario del Modello 231 di adempiere correttamente ai propri doveri di ufficio e, pertanto, con l'interesse primario di OCF di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dell'attività nello svolgimento delle funzioni di interesse pubblico di vigilanza e di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Tale situazione può comportare un pregiudizio per l'imparzialità e l'indipendenza dell'attività svolta dalla persona.

Ai fini del presente Codice inoltre si ritiene sussistente, salvo prova contraria, una situazione di conflitto di interessi, qualora sia trascorso meno di un anno dalla cessazione del rapporto, diretto o indiretto, di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali tra il dipendente o collaboratore, inclusi i componenti degli Organi, assegnatario di un'istruttoria o di una decisione e il soggetto cui l'istruttoria è riferita, oppure tra il coniuge, i conviventi, i parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, del predetto dipendente o collaboratore ed il soggetto cui l'istruttoria è riferita.

Il “*conflitto di interessi reale (o attuale)*”

Situazione in cui l'interesse secondario, patrimoniale o di altra natura, del Destinatario del Modello 231 tende a interferire con l'interesse primario dell'OCF.

Tale conflitto di interessi è quindi quello che si presenta nel momento in cui la persona deve esprimere un giudizio o manifestare la sua volontà.

Con riguardo specifico alla definizione dei conflitti di interessi nello svolgimento dei compiti attribuiti all'OCF, si configura una situazione di conflitto di interessi reale nel caso in cui il dipendente o il collaboratore, inclusi i componenti degli Organi, abbia un interesse, patrimoniale o di altra natura, riferibile a sé oppure al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, che incide nell'esercizio delle attività o nelle decisioni inerenti al proprio ufficio.

Il “*conflitto di interessi potenziale*”

Situazione in cui l'interesse secondario, patrimoniale o di altra natura, del Destinatario del Modello 231 potrebbe potenzialmente tendere a interferire con l'interesse primario dell'OCF.

Con riguardo specifico alla definizione dei conflitti di interessi nello svolgimento dei compiti attribuiti all'OCF, si configura una situazione di conflitto di interessi potenziale nel caso in cui il dipendente o il collaboratore, inclusi i componenti degli Organi, abbia un interesse, di natura patrimoniale o di altra natura, riferibile a sé oppure al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, che possa incidere nell'esercizio delle attività o nelle decisioni inerenti al proprio ufficio.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Il “conflitto di interessi apparente o percepito”

Situazione in cui l’interesse secondario, patrimoniale o di altra natura, del Destinatario del Modello 231, anche in assenza di un conflitto di interessi reale o potenziale, sia suscettibile di indurre osservatori esterni, ragionevoli e informati, a ritenere che tale interesse secondario possa influenzare l’interesse primario dell’OCF che il Destinatario del Modello 231 deve perseguire. Di fatto, tale interferenza potrebbe non essere presente, in quanto l’interesse personale coinvolto non è di entità tale da incidere sull’integrità della determinazione del Destinatario del Modello 231 – ad esempio per l’esiguità del possibile vantaggio – ma ciò non impedisce che possa essere “percepito” come in grado di interferire con la sua attività. Nel conflitto apparente, quindi, vi è il rischio di un danno quantomeno reputazionale, benché l’interesse proprio del Destinatario del Modello 231 non sia in grado di interferire con gli interessi dell’OCF.

Il “Decreto 231” o “D. Lgs. n. 231/2001”

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300.

Il Decreto 231 prevede che l’Ente sia responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da:

- a. le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente;
- b. le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti *sub a*).

Ai sensi del medesimo Decreto 231 l’Ente non risponde del reato commesso dalle persone sopra indicate qualora dimostri (tra l’altro) di avere:

- ✓ adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- ✓ affidato ad un organismo dell’Ente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

La “P.A.”

La Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, italiani ed esteri, intesi nell’accezione più ampia.

Il “*pubblico ufficiale*”

L’art. 357 c.p. definisce il *pubblico ufficiale* colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

È *pubblica* la *funzione amministrativa* disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. In dettaglio:

- ✓ Sono *norme di diritto pubblico* quelle volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.
- ✓ Il *potere autoritativo* è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il cosiddetto potere d’imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici.
- ✓ Il *potere certificativo* è quello che consente al certificatore di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

Esempi: sono pubblici ufficiali i Militari della Guardia di Finanza, i Militari dei Carabinieri, i Vigili Urbani, i Vigili del Fuoco, i dipendenti della Consob o di altre Amministrazioni che esercitano poteri autoritativi e certificativi, il Ministro, il Medico convenzionato con S.S.N., i dipendenti universitari, il Componente commissione Gare d’Appalto.

In sintesi, il pubblico ufficiale è il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A. per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

N.B.: I dipendenti e collaboratori, inclusi i componenti degli Organi di OCF possono essere considerati Pubblici Ufficiali quando esercitano le loro funzioni relative alla gestione dell'albo e alla vigilanza sugli iscritti esercitando i connessi poteri certificativi e autoritativi.

L'“incaricato di pubblico servizio”

L'art. 358 c.p. definisce la persona *incaricata di un pubblico servizio* colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”. In dettaglio:

- ✓ “a qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- ✓ per “*pubblico servizio*” si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

In sintesi, gli incaricati di pubblico servizio sono coloro i quali, a qualunque titolo, svolgono un pubblico servizio, cioè, un'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma senza l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi.

I “*pubblici ufficiali stranieri*”

Ogni soggetto che svolge una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa per conto dello Stato a cui appartiene o che sia ritenuto “pubblico ufficiale” secondo le regole dell'ordinamento a cui appartiene (ad esempio agenti o dipendenti di uno Stato straniero, soggetti appartenenti a una organizzazione internazionale).

Gli “*stakeholder*”

I soggetti che partecipano alla gestione delle attività dell'OCF e che ne possono influenzare l'andamento, ivi compresi i consulenti e i terzi in genere che operano per conto dell'Organismo, gli *outsourcer/fornitori*, le associazioni di categoria dei consulenti finanziari e dei soggetti abilitati.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

I “soggetti apicali”

I dipendenti o collaboratori inclusi i componenti degli Organi che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (art. 5, comma 1, lett. a), Decreto 231).

Il “Modello 231”

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Comitato Direttivo dell'Organismo ai sensi del Decreto 231, i suoi allegati, nonché l'insieme delle procedure e degli strumenti che l'Organismo ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, che – in quanto espressamente richiamate dal medesimo Modello – ne formano parte integrante.

L' “Organismo di Controllo 231” (o anche “OdC”)

È l'organismo previsto dal Decreto 231, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare e controllare sul funzionamento, sull'efficacia, l'adeguatezza e l'osservanza del Modello 231 e/o dei suoi elementi costitutivi e di curarne l'aggiornamento.

Il “Sistema Disciplinare”

Il Sistema Disciplinare è un documento ufficiale dell'Ente, che individua e disciplina il sistema delle sanzioni e delle misure per il mancato rispetto del presente Codice di Condotta, del Modello 231 e dei regolamenti e delle procedure da esso espressamente richiamati.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE E DOVERE DI OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA

Il presente Codice di Condotta (di seguito il “**Codice**”) ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (di seguito “OCF” o “Organismo”) i principi e le regole di condotta rilevanti per la cura degli interessi affidati all'OCF nello svolgimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari e di vigilanza sugli



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

iscritti all'albo nonché ai fini della ragionevole prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il presente Codice è rivolto a tutti i Destinatari del Modello 231 adottato dall'Organismo.

I Destinatari del presente Codice sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i precetti.

Esso si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale: la prima individua i valori e le regole di natura generale; la seconda delinea principi e regole per la prevenzione di particolari reati rilevanti ai sensi del Decreto 231.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Controllo.

Con particolare riferimento agli *outsourcer*, deve essere previsto nel contratto di affidamento dell'incarico/del servizio, l'obbligo di portare a conoscenza di tutti i suoi dipendenti e collaboratori il presente Codice di Condotta, l'obbligo di rispettare i principi e le regole in esso contenuti incluso il dovere di riservatezza, nonché la possibilità di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o di violazioni del presente Codice o del Modello 231.

Conflitto con il Codice di Condotta

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure dell'Organismo, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

Il presente Codice non sostituisce ma integra quanto disposto in codici etici o di categoria ai quali l'Organismo ha aderito o intenda eventualmente aderire.

Modifiche al Codice

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

Attuazione

I soggetti in posizioni apicali (il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti del Comitato Direttivo, del Comitato Ristretto e del Comitato di Vigilanza, il Direttore Generale e i Responsabili degli Uffici) dell'Organismo sono incaricati dell'effettiva attuazione del Codice e della diffusione dello stesso



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

all'interno e all'esterno dell'OCF.

Sanzioni e misure

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Codice, nonché nei regolamenti e nelle procedure espressamente richiamati dal presente Codice, costituirà inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto e comporterà l'applicazione del Sistema Disciplinare dell'OCF.

3 CONOSCENZA DEL CODICE DI CONDOTTA

Il presente Codice è portato a conoscenza dei Destinatari nei seguenti modi:

- per i dipendenti e i collaboratori: mediante consegna anche attraverso la pubblicazione nella *intranet* aziendale (Area Comune / Area Procedure Pubblica / Codice di Condotta e Sistema Disciplinare).
- per i componenti degli organi di OCF e gli *stakeholder*: in caso di mancato accesso alla suddetta area, mediante consegna/trasmisione di copia/rinvio al sito internet dell'Organismo.

4 ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO

L'Organismo di Controllo

L'Organismo di Controllo dell'OCF è deputato a controllare il funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e di tutti i suoi elementi (Modello 231) e al suo costante aggiornamento, incluso il presente Codice che ne costituisce parte integrante.

Reporting interno all'OdC e whistleblowing

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a comunicare le informazioni previste al paragrafo 3.6.4¹ del Modello 231 – Parte Generale (sistema informativo di carattere obbligatorio c.d. *reporting*).

¹ In particolare, tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti a comunicare all'OdC ogni aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Le informazioni oggetto di *reporting* interno all'OdC sono fornite tramite l'indirizzo di posta elettronica organismodicontrollo@organismocf.it e mirano a migliorare le sue attività di vigilanza e controllo. Resta ferma la possibilità di avvalersi anche dei canali di *whistleblowing* dell'OCF.

La previsione di un flusso informativo strutturato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), del Decreto 231 è infatti stata concepita nel Modello 231 quale strumento per garantire l'attività di vigilanza

- a) l'esistenza di attività risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione (assenza totale o parziale di specifica regolamentazione, inadeguatezza dei principi del Codice di Condotta e/o delle procedure operative rispetto alle finalità cui sono preordinati, sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione, ecc.);
- b) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto 231 avviate nei confronti dei Destinatari del presente Modello 231 ovvero anche nei confronti di ignoti;
- c) le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzazione di finanziamenti pubblici;
- d) le richieste di assistenza legale inoltrate dai Destinatari del Modello 231 nei confronti dei quali la magistratura abbia proceduto/proceda per i reati di cui al Decreto 231;
- e) ogni evento, atto od omissione che possa ledere la garanzia di tutela dell'integrità dei lavoratori e ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 25-septies del Decreto 231;
- f) il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai fini del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, fornendo evidenza di eventuali interventi correttivi o preventivi, specialmente ove siano emerse situazioni di non conformità allo stesso;
- g) copia del bilancio, previsionale e consuntivo e, ove esistente, copia della relazione di certificazione redatta dalla società di revisione all'uopo incaricata;
- h) le informazioni da parte dei Responsabili degli Uffici e dei Titolari di Funzioni in merito alle attività di controllo svolte dagli stessi, dalle quali possano emergere fatti, eventi, atti od omissioni aventi profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231, anche se già comunicate all'OdC nell'ambito degli incontri da questo richiesti;
- i) le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello 231, a tutti i livelli e i procedimenti disciplinari svolti o le eventuali sanzioni irrogate, inclusi i provvedimenti (motivati) di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- j) ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- k) ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle procedure operative e al Codice di Condotta;
- l) le segnalazioni da parte del Collegio Sindacale in merito ad eventuali anomalie/criticità riscontrate dallo stesso nello svolgimento dell'attività di sua competenza;
- m) l'avvio di procedure di verifica o accessi/ispezioni da parte delle Autorità preposte (ad esempio: Consob, Agenzia delle Entrate, ASL, ecc.) corredate da costante aggiornamento circa le modalità di svolgimento.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

sull'efficacia ed effettività del modello stesso e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile la commissione di fattispecie delittuose previste dal Decreto 231.

Inoltre, l'Organismo invita coloro che sono a conoscenza di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o di violazioni del Codice di Condotta e del Modello 231 a segnalare tali condotte tramite i canali di segnalazione interna istituiti dall'OCF - anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231 e dal D. Lgs. n. 24/2023 - nel rispetto della "Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite – *Whistleblowing* ai sensi ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24" pubblicata sul sito istituzionale dell'Organismo www.organismocf.it, nella pagina "[OCF Trasparente](#)", sezione *Segnalazioni di condotte illecite – Whistleblowing ai sensi ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023*.

L'Organismo di Controllo è il solo destinatario delle segnalazioni, con le connesse garanzie del segnalante, secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente e dalla suindicata Procedura.

In particolare, la segnalazione indirizzata all'Organismo di Controllo può essere presentata attraverso i canali di segnalazione interna descritti nel par. 9.1 della "Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite – *Whistleblowing* ai sensi ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24".

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi al fine di consentire le dovute verifiche.

I fatti attinenti alla sfera privata del/dei segnalato/i saranno presi in considerazione solo se strettamente connessi all'oggetto della segnalazione.

Sono sanzionabili disciplinarmente le seguenti condotte:

- le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o calunnioso comunque effettuate al solo scopo di danneggiare OCF, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione;
- i comportamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, da parte di dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i componenti degli Organi, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento al diritto di riservatezza.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei **Consulenti Finanziari**

PARTE GENERALE



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

5 VALORI E REGOLE GENERALI

Rispetto di leggi e regolamenti

L'Organismo conduce la propria attività nel rispetto della normativa europea, nazionale e internazionale, primaria e secondaria e, in particolare, nel rispetto del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF) e dei principi e dei criteri stabiliti dal Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e ss.mm.

I Destinatari del presente Codice, ciascuno nell'esecuzione dei doveri del proprio incarico, attività o funzione, sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti applicabili, nonché del presente Codice e delle norme richiamate. Nessun comportamento contrario alle predette norme sarà giustificato, neppure se posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'Organismo, e comporterà la conseguente adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'OCF in accordo con il Sistema Disciplinare.

I Destinatari del presente Codice ispirano e adeguano la propria condotta al rispetto dei principi di imparzialità, economicità e buon andamento, pubblicità e trasparenza cui è tenuta la P.A. (art. 1, comma 1-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241).

Rispetto delle procedure operative

I dipendenti e i collaboratori dell'OCF – soggetti apicali e sottoposti, inclusi i componenti degli Organi, sono tenuti al rispetto delle procedure operative adottate dall'Organismo e richiamate dal Modello 231.

Diligenza e accuratezza nell'esecuzione delle prestazioni professionali

Tutti i dipendenti e i collaboratori dell'Organismo, inclusi i componenti dei suoi Organi, devono operare con diligenza, accuratezza e professionalità nello svolgimento dei propri incarichi, attività o funzioni, assicurando prestazioni di elevato livello qualitativo.

Riservatezza

In nessun caso ai dipendenti e collaboratori, inclusi ai componenti degli Organi, è permesso divulgare dati e informazioni di cui sono in possesso in ragione del loro incarico, senza preventiva autorizzazione



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

da parte delle persone a ciò preposte. Ogni attività di comunicazione verso l'esterno deve rispettare le leggi e le regole interne adottate, deve essere preventivamente autorizzata, formulata in modo semplice e chiaro e deve essere adeguatamente documentata (si veda anche il par. 6).

Valorizzazione delle risorse umane

L'Organismo riconosce il valore della competenza e delle abilità dei singoli soggetti che lo compongono quale elemento indispensabile per il suo sviluppo e promuove, pertanto, la valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di crescita, formazione e aggiornamento.

Imparzialità nel trattamento del personale

L'OCF considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nello svolgimento di ogni relazione sia interna che esterna all'Organismo.

A tal fine l'OCF respinge, contrasta e sanziona qualunque atteggiamento, anche solo apparentemente discriminatorio, che riguardi nazionalità, stato di salute, età, sesso, religione, orientamenti religiosi, morali o filosofici, preferenze o attitudini sessuali e opinioni politiche.

Tutti i dipendenti e i collaboratori, ivi compresi i componenti degli Organi dell'OCF nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, devono attenersi al criterio della imparzialità, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni, se non sulla base di valutazioni tecnico-professionali.

Democraticità e rispetto dell'individuo

L'OCF considera l'individuo, i suoi valori e i suoi diritti come valori intangibili e da tutelare.

I dipendenti e i collaboratori dell'Organismo hanno la più ampia libertà di espressione delle proprie idee e convinzioni, nel rispetto delle normative interne, dei diritti e della dignità altrui e dell'ordinata convivenza nei luoghi di lavoro.

I dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, in occasione di qualunque interazione con altre persone nell'ambito dello svolgimento dell'attività, indipendentemente dall'esistenza di eventuali rapporti gerarchici, devono tenere comportamenti di massimo rispetto della persona, della sua individualità e dei suoi diritti.

Le relazioni con i colleghi sono improntate in ogni circostanza ai principi di collaborazione, rispetto,



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

tolleranza e rifiuto di discriminazioni di qualsiasi natura.

I criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto devono caratterizzare anche i rapporti con i terzi estranei all'Organismo.

Dipendenti e collaboratori, inclusi soggetti terzi esterni

L'Organismo riconosce l'importanza e promuove in ogni sua manifestazione la collaborazione tra tutti i dipendenti e collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, e qualsiasi soggetto, anche esterno all'organizzazione, che intrattenga rapporti di collaborazione, di qualsiasi forma e natura, con l'OCF.

I soggetti esterni all'OCF o, più in generale, terzi rispetto ai dipendenti e collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, nei rispettivi rapporti di collaborazione con l'OCF si impegnano a rispettare le regole del presente Codice e a non assumere alcun atteggiamento volto a determinare, istigare o avallare la violazione delle stesse da parte dei soggetti interni all'OCF.

Il rapporto con gli stakeholder

I soggetti che partecipano alla gestione delle attività dell'OCF e che ne possono influenzare l'andamento (“*stakeholder*”, ad esempio: *outsourcer*, associazioni di categoria di consulenti finanziari e di soggetti abilitati) – sia singolarmente considerati sia con riferimento al gruppo o all'organizzazione che rappresentano – si impegnano al rispetto delle regole del presente Codice e a non assumere alcun atteggiamento volto a determinare, istigare o avallare la violazione delle stesse da parte dei dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i componenti degli organi statutari dell'OCF.

Nell'intesa che si tratta di un obbligo degli Associati dell'Organismo, l'OCF aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia e collaborazione con tutte le altre categorie di soggetti rientranti nella categoria degli *stakeholder*, il cui apporto è richiesto per realizzare la missione dell'Organismo stesso.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

6 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI AFFIDATA ALL'OCF

Premessa

Il presente capitolo enuncia i principi generali, i valori etici e le prescrizioni comportamentali ai quali si attengono i dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, nello svolgimento delle proprie funzioni e attività, in relazione alla rilevanza degli interessi affidati alla loro cura.

Principi generali

Consapevoli dell'interesse pubblico delle funzioni svolte dall'Organismo e dell'importanza sociale dei propri compiti e delle proprie responsabilità, tutti i dipendenti e i collaboratori dell'OCF, inclusi i componenti dei suoi Organi, si comportano in modo tale da salvaguardare e promuovere la reputazione dell'OCF e la fiducia dei destinatari della sua attività nonché dell'opinione pubblica nei confronti della stessa.

I dipendenti e i collaboratori si astengono da dichiarazioni su questioni che coinvolgono l'OCF quando tali dichiarazioni possano nuocere all'immagine e al prestigio dello stesso.

I componenti degli Organi conformano la propria condotta ai più elevati canoni morali. Nell'assolvimento dei compiti e dei doveri attribuiti si attengono ai principi di indipendenza, imparzialità, lealtà, discrezione e non hanno riguardo a interessi personali.

Nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti, i dipendenti e i collaboratori si attengono ai principi di indipendenza, imparzialità, onestà, lealtà, discrezione e correttezza e non hanno riguardo ad interessi personali.

Disponibilità, efficienza e cortesia rappresentano i principi guida che i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a seguire nei rapporti tra loro e con il pubblico.

L'OCF ritiene necessario fornire agli interessati e a soggetti terzi informazioni quanto più possibile precise e complete, al fine di manifestare con la massima chiarezza gli intendimenti e le ragioni della propria attività. I dipendenti e i collaboratori assicurano, per quanto possibile e nello svolgimento delle



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

proprie funzioni, che il pubblico riceva le informazioni richieste. Le informazioni, così come le eventuali ragioni per le quali esse non sono fornite, sono espresse in modo chiaro e comprensibile.

Indipendenza e imparzialità

I dipendenti e i collaboratori, inclusi gli Organi dell'OCF, svolgono le proprie funzioni ed assumono le proprie decisioni in piena autonomia di giudizio, respingendo eventuali pressioni indebite, ispirandosi a criteri di trasparenza e correttezza e quindi evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

I dipendenti e i collaboratori operano con imparzialità, e quindi evitando trattamenti di favore.

Conflitto di interessi

Tutti i Destinatari del Modello 231 dell'OCF devono evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni o quando agiscono per l'Organismo.

I dipendenti e i collaboratori, inclusi gli Organi dell'OCF, evitano situazioni – anche in relazione al ruolo svolto nell'OCF – che possano dar luogo a conflitti di interessi.

Nei casi di conflitto di interessi i componenti degli Organi e il personale, dipendenti e collaboratori dell'OCF, applicano la *“Procedura di gestione del conflitto di interessi”* e la *“Politica per la prevenzione e la individuazione dei conflitti di interessi”*.

Integrità

I dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, non accettano, per sé e per altri, vantaggi, regali o altre utilità, neanche in occasione di festività, da soggetti (persone, enti, società) in qualsiasi modo interessati dall'attività dell'OCF, che eccedano il valore di 150 euro.

In particolare, fermi i divieti di legge, i componenti degli Organi:

- non utilizzano per fini diversi da quelli istituzionali mezzi o informazioni di cui dispongono in ragione della funzione svolta e non si avvalgono della propria posizione per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- accettano inviti a convegni, seminari e simili, a condizione che la partecipazione non sia in contrasto con l'interesse dell'OCF. Per la partecipazione a tali eventi in qualità di organi dell'OCF non accettano denaro o altre utilità e il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a carico dell'ente organizzatore è ammesso nei limiti in cui sia riconosciuto anche agli altri partecipanti;
- nel fruire dei beni e dei servizi dell'OCF, ne limitano l'uso al corretto esercizio della propria funzione.

Tutti i dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, che effettuino interventi in convegni, seminari e simili, non accettano, per essi, denaro o altre utilità; in tali casi, l'eventuale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a carico dell'ente organizzatore è ammesso nei limiti in cui sia previsto anche per gli altri partecipanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo articolo, si rimanda alle prescrizioni di cui al paragrafo 10 del presente Codice.

Riservatezza

I componenti degli Organi non forniscono, se non per finalità inerenti ai compiti istituzionali, informazioni sui contenuti delle attività svolte in relazione alle funzioni esercitate dall'Organismo.

I componenti degli Organi si astengono dal rilasciare informazioni e dal manifestare opinioni e giudizi in merito a decisioni da assumere e a procedimenti in corso, per quanto loro noti, ovvero anche a deliberazioni già prese, prima che queste siano formalmente comunicate alle parti interessate.

Tutti i dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi, non forniscono informazioni sui contenuti di attività istruttorie o ispettive in corso se non nei casi consentiti e previsti dalla legge.

Tutti i dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi, non rilasciano informazioni in merito a decisioni da assumere e a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso prima che siano stati ufficialmente deliberati dall'OCF e comunicati formalmente alle parti se non nei casi consentiti e previsti dalla legge.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Fermo restando il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni nell'esercizio dell'attività sindacale e a tutela dei diritti dei cittadini, i dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi, si astengono altresì dal fornire ai mezzi di comunicazione informazioni non di pubblico dominio, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati.

Riservatezza dei dati e delle informazioni. Protezione dei dati personali

Ad integrazione delle previsioni statutarie (art. 22), è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Codice di trattare i dati personali in violazione delle istruzioni impartite dall'OCF e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per tutti i dipendenti e collaboratori dell'OCF, e per coloro che operano per conto dell'Organismo, vige l'obbligo di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui, in ragione del loro incarico, sono in possesso.

A tal fine, dati e informazioni riguardanti l'Organismo possono essere divulgati all'esterno solo attraverso gli organi/uffici a ciò preposti dalle disposizioni interne. Nel caso in cui i dati e le informazioni siano dati personali, potranno comunque essere trattati e in particolare divulgati all'esterno solo nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Continuazione dei doveri

Tutti i dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi, facendo propri i valori etici di cui sopra, si impegnano, nel corso dell'anno successivo alla cessazione del rapporto con l'OCF, ad individuare e gestire le situazioni di conflitto di interessi che – anche in relazione al ruolo svolto nell'OCF – possano verificarsi nella nuova attività lavorativa o professionale.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

7 IN PARTICOLARE: PRINCIPI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI GESTIONE DELL'ALBO

Prove valutative e Processo di iscrizione, cancellazione, riesame, accesso ai documenti amministrativi

È severamente vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a forzare, interferire o alterare le procedure organizzative o informatiche di gestione dei processi connessi all'espletamento delle prove valutative organizzate dall'OCF.

È severamente vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a forzare, interferire o alterare le procedure organizzative o informatiche di gestione dei processi connessi al funzionamento dell'albo.

Nell'ambito delle attività, nella propria qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è fatto espressamente divieto di:

- abusando della propria qualità o dei relativi poteri, costringere o indurre un soggetto a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, al fine di non procedere negli adempimenti inerenti alle attività di controllo ovvero i procedimenti amministrativi di competenza;
- per l'esercizio delle proprie funzioni o dei relativi poteri, indebitamente ricevere denaro o altra utilità, al fine di condurre un procedimento amministrativo nei confronti di un iscritto all'albo;
- per omettere o ritardare la propria attività, ricevere denaro od altra utilità;
- ricevere denaro o altra utilità per favorire o danneggiare una parte nel processo di fronte al giudicante competente per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Organismo;
- in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto;
- appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile altrui della cui disponibilità si è in possesso per ragione dell'ufficio o del servizio svolto.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

8 IN PARTICOLARE: PRINCIPI RELATIVI ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Gestione delle attività di vigilanza e sanzionatorie

È severamente vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a forzare, interferire o alterare le procedure organizzative di gestione delle attività inerenti alle funzioni di vigilanza.

In particolare, è severamente vietato, nell'ambito di un procedimento ispettivo:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico contro la volontà espressa o tacita del soggetto vigilato;
- intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico del soggetto vigilato, anche mediante l'installazione di apposite apparecchiature;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati, programmi informatici, sistemi informatici o telematici del soggetto vigilato.

Nell'ambito delle attività di vigilanza, nella propria qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è fatto espressamente divieto alle funzioni di Vigilanza:

- abusando della propria qualità o dei relativi poteri, costringere o indurre il soggetto vigilato a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, al fine di non procedere nell'attività di vigilanza, sanzionatoria o amministrativa;
- per l'esercizio delle proprie funzioni o dei relativi poteri, indebitamente ricevere, denaro o altra utilità, al fine di condurre un procedimento ispettivo o di vigilanza nei confronti di un iscritto all'albo;
- per omettere o ritardare la propria attività di vigilanza o amministrativa, ricevere denaro od altra utilità;
- ricevere denaro o altra utilità per favorire o danneggiare una parte nel processo amministrativo di fronte al giudicante per l'impugnazione di misure cautelari o provvedimenti di vigilanza.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

9 PRINCIPI DELLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

Principi generali

L'OCF e i Destinatari del presente Codice ispirano e adeguano la propria condotta al rispetto dei principi di imparzialità, economicità e buon andamento, pubblicità e trasparenza cui è tenuta la P.A. (art. 1, comma 1-ter, Legge 7 agosto 1990, n. 241).

Operazioni, transazioni

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile.

Le procedure che regolano le operazioni “economiche - finanziarie” devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi per oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti all'Organismo, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

Acquisti di beni e servizi

I dipendenti e collaboratori nonché i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse le consulenze esterne, per conto dell'Organismo devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità e operare con la diligenza del buon padre di famiglia.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per l'OCF, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità. In particolare, i dipendenti e i collaboratori dell'Organismo addetti a tali processi sono tenuti a non precludere ad alcuno (in possesso dei requisiti richiesti) la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili.

L'OCF dispone di un albo fornitori volto a garantire una valutazione dei soggetti con cui l'OCF opera o collabora e i cui criteri di qualificazione sono indicati nella specifica Procedura all'uopo adottata.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Integrità e indipendenza nei rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono oggetto di un costante monitoraggio da parte dell'OCF sia in fase di selezione sia in fase di esecuzione della prestazione.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, forme di dipendenza. Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, l'OCF esige che, in linea con i limiti e le soglie specifiche presenti nella procedura, venga sempre assicurata: la separazione dei ruoli tra l'unità organizzativa richiedente la fornitura o il servizio e l'unità stipulante il contratto; un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate; l'evidenza del processo autorizzativo; la conservazione delle informazioni nonché dei documenti contrattuali richiamati nelle procedure interne di acquisto.

Valutazione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto alle esigenze organizzative e a quanto atteso dalla funzione che ha avanzato la richiesta, sempre nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Il Direttore Generale, in qualità di Capo del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta le opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

Nel caso in cui dovesse manifestarsi anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi (ad esempio esistenza di rapporti di parentela o di stretta amicizia fra un componente degli Organi dell'Organismo o responsabili/addetti alle funzioni dell'OCF ed il soggetto in fase di valutazione per l'assunzione) occorre applicare la "Procedura di gestione del conflitto di interessi".

Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro o di collaborazione, non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero".



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Vige, inoltre, l'assoluto divieto all'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta postale.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente e/o collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, così come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Organismo;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate al dipendente e/o collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su una comprensione effettiva di tutti gli elementi che lo caratterizzano.

Saranno altresì esplicitati e resi conoscibili a tutti le regole ed i principi di comportamento che sono regolati dal presente Codice e dalle procedure previste dal Decreto 231.

Gestione del personale

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle mansioni espletate da ciascuno e con i piani di organizzazione del lavoro. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni o favori personali o qualunque altra attività e/o comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

Tutela della *privacy* dei lavoratori

È fatto divieto di trattare i dati personali in violazione delle istruzioni impartite dall'OCF e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

È preclusa qualsiasi indagine su idee, preferenze, gusti personali e, in generale, sulla vita privata dei lavoratori. È fatto espresso divieto, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla legge, di comunicare i dati personali dei lavoratori senza previo consenso dell'interessato.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

L'accesso alle informazioni personali è consentito in qualsiasi momento e a richiesta dell'interessato.

Obiettivi

L'OCF si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dipendenti e collaboratori dell'Organismo, siano focalizzati su un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

Veridicità della documentazione

Ciascun dipendente o collaboratore è responsabile della veridicità, autenticità e originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Utilizzo dei beni aziendali

Ogni dipendente e collaboratore deve operare con diligenza per la tutela dei beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni dipendente e/o collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda.

È inoltre vietato l'utilizzo improprio dei beni aziendali per scopi non connessi all'attività lavorativa e la riproduzione non autorizzata di documenti e di *software* di proprietà dell'Organismo.

Ogni dipendente e collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente il proprio responsabile di eventuali minacce o eventi dannosi per l'Organismo.

L'OCF si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni e infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di *reporting*, di controllo anche finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (normativa sulla *privacy*, Statuto dei Lavoratori, ecc.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto a:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti *internet* con contenuti indecorosi e offensivi;
- il rispetto delle procedure e delle istruzioni adottate dall'Organismo sull'utilizzo degli strumenti informatici, tra cui si richiama la Policy di sicurezza IT - policy sugli strumenti IT (Regole interne sull'uso dei sistemi elettronici ed informatici e delle apparecchiature IT aziendali).



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei **Consulenti Finanziari**

PARTE SPECIALE



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

In aggiunta e a integrazione di quanto previsto nella Parte Generale in ordine ai principi e alle regole di condotta generali, i Destinatari del Modello 231 sono chiamati al rispetto in particolare dei seguenti principi e regole di condotta per determinate categorie di reato rilevanti ai sensi del Decreto 231.

10 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ARTT. 24, 25 E 25-DECIES, D. LGS. N. 231/2001)

Correttezza e imparzialità nei rapporti con la P.A. e con l'Amministrazione della Giustizia

I Destinatari del presente Codice che agiscono per conto dell'Organismo medesimo nei rapporti con la P.A., italiana o straniera, ispirano e adeguano la propria condotta al rispetto del principio di imparzialità e buon andamento cui è tenuta la P.A..

I contatti con la P.A., italiana o straniera, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato dall'Organismo di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.

Correttezza nei rapporti con l'Amministrazione della Giustizia

I Destinatari del presente Codice devono prestare la massima collaborazione alle Autorità che dovessero richiederla in relazione al loro rapporto con OCF e, più in generale, non devono interferire illegittimamente nel corretto svolgimento di qualsivoglia attività di indagine e/o processuale.

Al fine di assicurare l'autonomia di pensiero delle persone che sono tenute, o intenzionate, a rendere dichiarazioni dinnanzi alle Autorità, i Destinatari devono astenersi dall'interferire con tali soggetti in qualsivoglia maniera, ivi incluso attraverso la violenza, la minaccia, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità per indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, affinché venga garantita la genuinità degli elementi assunti dalle stesse Autorità.

Finanziamenti/contributi/agevolazioni da parte della Pubblica Amministrazione

L'OCF condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

L'OCF garantisce il rispetto del vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti finalizzati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea anche di modico valore e/o importo.

Verifiche Ispettive

I dipendenti e collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, e chiunque agisce per suo conto, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

Regali, omaggi e benefici

L'OCF condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere per conto dell'Organismo, consistente nel promettere od offrire direttamente o indirettamente denaro o altre utilità a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio italiani o esteri, da cui possa conseguirne per l'Organismo stesso un interesse o vantaggio.

Alla luce di ciò, è espressamente vietato:

1. promettere e/o offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A. italiana o estera;
2. promettere e/od offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per indurre pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, a utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla P.A. italiana o estera;
3. offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, o loro parenti, direttamente o per interposta persona,



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi.

In ragione della rilevanza pubblica e dei poteri connessi alle funzioni esercitate dall'OCF con riferimento alla gestione dell'albo e alla vigilanza sugli iscritti, i dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, possono rivestire la qualifica soggettiva di pubblici ufficiali o di incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358 del Codice penale (ad esempio: nelle attività di rilascio dei certificati o nelle attività legate alla iscrizione o cancellazione degli iscritti).

Alla luce di ciò, è espressamente vietato:

1. ricevere qualsiasi bene, servizio, prestazione o favore direttamente o indirettamente connesso all'iscrizione all'albo di un consulente finanziario o società di consulenza finanziaria o al mantenimento della stessa;
2. ricevere qualsiasi bene, servizio, prestazione o favore direttamente o indirettamente connesso al superamento delle prove per l'iscrizione all'albo di un consulente finanziario;
3. ricevere qualsiasi bene, servizio, prestazione o favore direttamente o indirettamente connesso ad evitare o a esimersi dal pagamento delle somme dovute con riferimento alle attività dell'albo;
4. ricevere direttamente o per interposta persona qualsiasi bene, servizio, prestazione o favore, anche a solo titolo di ringraziamento, direttamente o indirettamente riconducibili alle funzioni esercitate dall'Organismo (gestione dell'albo e vigilanza sugli iscritti), anche qualora queste siano state svolte in favore del consulente finanziario in presenza dei requisiti previsti dalle leggi e dalle regole interne applicabili, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi.

Conflitto di interessi

Tutti i Destinatari del Modello 231 dell'OCF devono evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

11 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI (ART. 25-TER, D. LGS. N. 231/2001) E AGLI ILLECITI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES, D. LGS. N. 231/2001)

Controllo e trasparenza contabile

I Destinatari si impegnano, in conformità alle rispettive funzioni e mansioni, a far sì che i fatti relativi alla gestione dell'Organismo siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità dello stesso.

Tutte le azioni e operazioni compiute dall'Organismo sono ispirate ai seguenti principi:

- massima correttezza gestionale;
- completezza e trasparenza delle informazioni;
- legittimità sotto il profilo legale e sostanziale;
- chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

L'Organismo esige da tutti i suoi dipendenti e collaboratori piena ed ampia dedizione affinché i fatti di gestione e le operazioni poste in essere nel corso di tutte le proprie attività siano rappresentati nella propria contabilità, correttamente e tempestivamente.

Ogni operazione contabile deve, pertanto, essere supportata da idonea documentazione attestante l'attività svolta così da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione della provenienza e/o della formazione dei documenti;
- la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.

È compito di ogni dipendente e collaboratore coinvolto nella redazione del bilancio dell'Organismo far sì che la documentazione contabile risponda ai principi sopracitati e sia facilmente rintracciabile nonché ordinata secondo criteri logici.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

È indispensabile, soprattutto nei casi di voci tradotte nei bilanci e nella nota integrativa che necessitano di stime (cosiddette valutazioni), il rispetto da parte di chiunque sia coinvolto (anche consulenti-terzi) nel processo formativo di dette voci dei principi contabili applicabili.

L'Organismo esige che l'inserimento in bilancio di tutte le poste, ad esempio crediti, rimanenze e oneri, scaturisca dal rispetto incondizionato di tutte le norme vigenti in tema di formazione e valutazione di bilancio.

In particolar modo i dipendenti e i collaboratori preposti all'elaborazione dei saldi contabili intermedi e di fine anno sono tenuti a controllare o a promuovere il controllo di tutte le operazioni contabili prodromiche alla produzione di detti saldi, anche al fine di ridurre la possibilità di errori.

I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile, l'individuazione dell'eventuale errore, nonché del grado di responsabilità all'interno del singolo processo operativo.

È obbligo dei Destinatari, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, controllare la correttezza e la veridicità delle registrazioni contabili e rendere noti, a chi di competenza, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.

I Destinatari devono rispettare le disposizioni normative e/o regolamentari a disciplina degli adempimenti di natura fiscale, nonché delle circolari delle Autorità pubbliche competenti in materia (Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Rapporti con gli Organi di controllo dell'Organismo

L'Organismo esige da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, inclusi i componenti degli Organi, l'osservanza di una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei propri compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte degli Associati, del Collegio Sindacale, degli altri Organi di gestione e controllo nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali e, in particolare, dell'Organismo di Controllo.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Prevenzione del delitto di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati

Ai Destinatari del Modello 231 e del presente Codice, è fatto divieto di:

- effettuare, promettere e sollecitare per sé o per altri, anche mediante interposta persona, elargizioni in denaro o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali ecc.) ad esponenti (apicali o sottoposti) di società private volte ad ottenere un qualsiasi vantaggio per l'Organismo;
- effettuare prestazioni o accordare benefici di qualsiasi natura in favore di esponenti di *partner* commerciali e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi o altri vantaggi di qualsivoglia natura in favore di agenti/collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o riconoscere altre utilità in favore di propri fornitori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi o che possano indurre ad assicurare un vantaggio indebito per l'Organismo;
- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, in cambio della corresponsione di denaro o benefici di ogni genere.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

12 PRINCIPI RELATIVI AI REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS D. LGS. N. 231/2001), AI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 24-NOVIES D. LGS. N. 231/2001) E AI REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1, D. LGS. N. 231/2001)

Gestione dei sistemi informativi

L'Organismo condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico altrui, ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti.

In aggiunta a quanto previsto nella Parte Generale e nelle procedure dell'Organismo, l'OCF esige dai propri dipendenti e collaboratori, inclusi gli Organi dell'OCF, il rispetto dei principi di riservatezza dei dati contenuti nei sistemi informativi e, in conformità alle indicazioni degli organi direttivi, vieta i comportamenti che possano anche solo costituire un pericolo di intrusione non autorizzata nei sistemi informativi che sono patrimonio dell'Organismo, nonché il danneggiamento di essi e delle reti informatiche dello stesso. A tal fine, l'Organismo si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo in conformità alle norme di legge e alla propria Policy di sicurezza IT - policy sugli strumenti IT.

I Destinatari devono operare nel rispetto della legge e delle vigenti disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore e della proprietà industriale.

13 PRINCIPI RELATIVI AI REATI CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D. LGS. N. 231/2001)

Tutela dell'Organismo dal rischio di fenomeni associativi a carattere nazionale e/o transnazionale

L'Organismo condanna qualsiasi comportamento posto in essere, sia sul territorio nazionale sia a livello transnazionale, da parte dei soggetti che rivestono un ruolo apicale o subordinato nell'OCF, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali l'associazione per delinquere ovvero determinare possibili violazioni delle ulteriori disposizioni contro la criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del Decreto 231.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

A tal fine l'Organismo si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo tra cui, in particolare, tutti gli accorgimenti possibili al fine di ottenere la maggior conoscenza dei soggetti con cui l'Organismo entri in rapporti di affari, collaborazione o, in generale, legati allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in ossequio al principio *know your partners*.

L'Organismo adotta tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri decisionali interni all'Organismo agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (ad esempio verbali di riunione, meccanismi di reporting, ecc.). In tal modo l'Organismo si adopera al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni associativi di matrice interna finalizzati alla commissione di illeciti e che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del patrimonio dell'Organismo.

14 PRINCIPI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-*SEPTIES*, D. LGS. N. 231/2001)

Sicurezza sul lavoro

Nell'ambito della normativa vigente, l'Organismo si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri lavoratori.

In particolare, l'Organismo si impegna affinché:

- ✓ il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sia considerato una priorità;
- ✓ i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall'evoluzione della miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
- ✓ i rischi non evitabili siano correttamente valutati e idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive e individuali;
- ✓ l'informazione e la formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;
- ✓ sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ✓ l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, dei terzi e dei luoghi in cui l'Organismo opera.

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, l'Organismo destina risorse organizzative, strumentali ed economiche sufficienti a garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente ed il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione.

I dipendenti e i collaboratori dell'OCF, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure adottate dall'Organismo e di ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela della sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro.

15 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D. LGS. N. 231/2001)

Antiriciclaggio

L'Organismo condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, ed a tal fine si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo prendendo come riferimento gli accorgimenti adottati dagli intermediari finanziari a prevenzione di questi illeciti.

Ciascun Destinatario che effettua, per conto dell'Organismo, operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, può agire nei confronti dei terzi, solo ove espressamente autorizzato da un soggetto dotato dei poteri di rappresentanza necessari per il compimento dell'atto così come definiti dallo Statuto, dal RIO o da specifica delega, e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

È previsto l'obbligo a carico di tutti i Destinatari di:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- a. non accettare beni e/o servizi e/o altre utilità a fronte dei quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
- b. non effettuare o ricevere pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro (sono a tal fine rilevanti anche i pagamenti effettuati in più soluzioni di importo minore ma riguardanti la medesima fornitura e complessivamente risultanti superiori a 1.000 euro).

16 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Tutela ambientale

L'OCF considera l'ambiente un bene primario e ne promuove la tutela e il rispetto da parte di tutti i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo, dei fornitori e dei *partner*.

Le scelte dell'Organismo sono sempre orientate a garantire la maggior compatibilità possibile tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non limitandosi al semplice rispetto della normativa vigente, ma in ottica di sinergia sostenibile con il territorio, gli elementi naturali e la salute dei lavoratori.

L'Organismo monitora gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile.

L'Organismo si impegna a condurre tutte le sue attività nel rispetto di principi orientati alla sostenibilità ambientale, agendo attraverso scelte concrete, caratterizzate dai seguenti principi guida:

- impegno diretto ad una costante riduzione dell'impatto ambientale;
- preferenza verso i fornitori che dimostrano le prestazioni migliori in termini di sostenibilità.

Pertanto, vige l'obbligatorietà di:

1. rispettare tutte le normative relative alla salvaguardia dell'ambiente;
2. tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - *standard* (rispettare e, se possibile, superare gli *standard* e le leggi in materia "ambientale");
 - riciclo (utilizzare materiali riciclati/riciclabili in tutti i casi in cui sia possibile);



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- consapevolezza (educare i dipendenti e la comunità a ridurre la produzione di rifiuti e l'eccessivo utilizzo delle risorse);
 - strutture (definire e mantenere programmi per progettare e gestire le strutture rispettando e, ove possibile, superando gli standard definiti da Leggi e regolamenti);
 - criterio decisionale (considerare anche le tematiche ambientali nelle operazioni dell'Organismo);
3. usare le risorse in maniera efficiente;
4. segnalare immediatamente ogni violazione, anche solo sospetta, del Codice e delle policy dell'Organismo;
5. laddove, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti in materia di tutela ambientale, sia necessario ricorrere all'intervento di soggetti autorizzati (smaltitori, trasportatori, ecc.), questi ultimi devono essere scelti tra quelli in possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità.

17 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA E ALLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Tutela e valorizzazione dei beni culturali

L'archivio di OCF ha ottenuto la dichiarazione di interesse storico particolarmente importante (prov. n. 9 del 17 gennaio 2024 della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio) ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004) in considerazione delle attività di interesse pubblico svolte dall'Organismo stesso, che consistono nelle funzioni di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

L'Organismo si impegna a garantire la conservazione, la protezione e la valorizzazione di tale archivio e del suo contenuto. I Destinatari del presente Modello devono evitare qualsiasi comportamento che possa distruggere, deteriorare, danneggiare l'archivio di OCF nella sua unitarietà e le singole parti o adibirle ad usi non compatibili con il loro carattere storico o tali da arrecare pregiudizio alla loro conservazione.

Pertanto, vige in particolare l'obbligo di:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei **Consulenti Finanziari**

- 1.rispettare la normativa relativa alla tutela dei beni culturali;
- 2.effettuare una gestione ordinata dell'archivio secondo le istruzioni ricevute dal Responsabile della Gestione Documentale e della Conservazione;
- 3.segnalare immediatamente ogni violazione, anche solo sospetta, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle procedure e policy dell'Organismo e delle ulteriori istruzioni impartite;
- 4.chiedere la preventiva autorizzazione alla Soprintendenza per la realizzazione di opere e lavori di qualunque genere (quali, tra gli altri, il censimento, la schedatura, il riordinamento, l'inventariazione, la digitalizzazione, il restauro, lo scarto, il trasferimento), che si intendano eseguire sull'archivio.